

事務所共同利用に関する同意書の合意解約書

株式会社Golder（以下「甲」という。）、【 】（以下「乙」という。）、【 】（以下「丙」という。）及び【 】（以下「丁」という。）は、甲乙丙丁間で締結した「事務所共同利用に関する同意書」（以下「原同意書」という。）について、以下のとおり合意解約する。

【原同意書及び原契約の表示】

項目	内容
原同意書	事務所共同利用に関する同意書（締結日：【 年 月 日】）
対象物件	EARTH昭和町ビル 1階（大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号）約33㎡
原契約	株式会社EARTH（貸主）と甲との間の定期建物賃貸借契約（事業用） 契約期間 2025年10月1日～2030年9月30日
月額分担額（税込）	1枠あたり45,300円（4枠合計181,200円）
運営デポジット	1枠あたり90,600円（乙丙丁が甲に預託）

第1条（解約の合意）

甲乙丙丁は、原同意書を【2026年 月 日】（以下「解約日」という。）をもって合意解約する。

2 原同意書第20条第1項の定めにかかわらず、原同意書は解約日の経過をもって終了する。

第2条（解約の経緯の確認）

甲は、貸主との間で、本物件建物2階（約40㎡）を目的物件とする事業用賃貸借契約（契約期間 2026年10月1日～2028年9月30日。以下「2階契約」という。）を締結し、1階から2階へ事務所を移転することに伴い、原契約を終了させる予定である。

2 甲乙丙丁は、本合意解約が甲の事情によるものであり、乙丙丁の責めに帰すべき事由によるものではないことを相互に確認する。

第3条（期間Ⅰにおける負担継続義務の免除等）

原同意書第10条第1項（期間Ⅰにおける2027年9月30日までの分担額負担の継続）、同条第4項（意向表明の不足月数分の支払）及び第18条第2項（補填参加者の不足月数分の支払）は、本合意解約には適用しない。

2 乙丙丁は、解約日の属する月の分担額を最終の分担額とし、解約日の翌月以降の分担額を負担しない。

3 解約日の属する月の分担額は、原契約の特約に準じて日割計算を行わず、月額の全額とする。ただし、甲乙丙丁が別途書面で合意した場合はこの限りでない。

4 原同意書第12条第1項（退去日の6か月前までの協議開始）及び同条第2項（退去の決議）に定める手続は、本合意解約書の締結をもってこれに代えるものとし、甲乙丙丁は、当該手続の不履行を理由として本合意解約の効力を争わない。

第4条（使用区画の明渡し）

乙丙丁は、解約日までに、各自の使用区画及び共用部分から自己の所有する什器、備品、書類その他の物品を全て撤去し、使用区画を甲に引き渡す。

2 解約日を経過しても撤去されない物品については、甲は、乙丙丁に対して【7】日以上の期間を定めて催告のうえ、これを処分することができる。処分に要した費用は、当該物品の所有者の負担とする。

3 乙丙丁は、原同意書第12条第7項の趣旨に従い、解約日を厳守する。乙丙丁のいずれかの責めに帰すべき事由により甲の貸主に対する1階の明渡しが遅延し、甲が貸主に対して損害金（賃料の倍額相当・日額約12,080円）その他の負担を負った場合、当該当事者はこれを甲に賠償する。

第5条（退去費用の負担）

原同意書第12条第4項の定めにかかわらず、原契約の終了に伴い発生する次の費用は、甲が負担し、乙丙丁に請求しない。

- (1) 原契約の特約に基づく短期解約違約金
- (2) 原契約第16条に基づく1階の原状回復費用（貸主指定業者による工事費を含む。）
- (3) 配水管洗浄費用
- (4) 甲に帰属する本件設備（原同意書第9条）の撤去及び廃棄物処分費用

2 前項にかかわらず、乙丙丁の故意又は過失により本物件に生じた損傷の修復費用、及び乙丙丁が自ら設置した物品の撤去・処分費用は、当該当事者の負担とする。

3 解約日までの電気料金、通信費その他の実費は、原同意書第5条第2項に従い最終月分まで按分し、第7条の精算に含める。

第6条（運営デポジットの返還）

甲は、原同意書第7条第3項に従い、解約日から30日以内に、乙丙丁がそれぞれ預託した運営デポジット（1枠あたり90,600円）から当該当事者の未払債務（最終月の分担額、実費按分額、前条第2項の費用及び遅延損害金を含む。）を控除した残額を、当該当事者が指定する銀行口座へ振込送金の方法により返還する。振込手数料は甲の負担とする。

2 乙丙丁は、解約日までに、返還先口座を書面（電磁的方法を含む。）により甲に届け出る。

3 控除額が運営デポジットの額を超える場合、当該当事者は、甲の請求を受けた日から【10】日以内に不足額を甲に支払う。

第7条（精算）

甲は、解約日から【14】日以内に、乙丙丁それぞれに対し、最終月の分担額、実費按分額、控除額及び返還額を記載した精算書を交付する。

2 乙丙丁は、精算書の受領後【7】日以内に異議を述べないときは、その内容を承認したものとみなす。

第8条（本店移転登記）

本物件を本店所在地として登記している乙丙丁は、原同意書第13条に従い、自らの費用と責任において、解約日から30日以内に本店移転登記を完了し、移転後の履歴事項全部証明書の写しを甲に提出する。

2 前項の期限までに登記が完了しない場合、原同意書第13条第3項を準用する。

3 乙丙丁は、解約日以降、本物件の所在地を自社の本店、営業所、連絡先その他の所在地として名刺、ウェブサイト、契約書、官公署への届出等に表示してはならない。

第9条（鍵の返還）

乙丙丁は、解約日まで、甲から交付を受けた鍵（複製したものがある場合はこれを含む。）の全数を甲に返還する。甲は、原同意書別紙2「鍵管理台帳」に返還日を記録する。

2 鍵を紛失した場合、当該当事者は、原契約第9条第4項及び特約に基づき甲が負担する鍵交換費用を甲に支払う。

第10条（郵便物及び表示物の取扱い）

乙丙丁は、解約日まで、郵便物の転送手続及び自社の名義で本物件に設置した表示物（看板、ネームプレート、ポスト表示等）の撤去を完了する。

2 解約日後に本物件又は2階契約の物件に到達した乙丙丁宛の郵便物等は、甲は受領義務を負わないものとするが、解約日から【1】か月間に限り、これを保管して当該当事者に連絡するよう努める。

第11条（本件設備の帰属）

本物件内の家具及び追加内装（原同意書第9条の「本件設備」）が甲に帰属し、乙丙丁がその残置、持出し、処分、換価その他一切について何らの権利も有しないことを、甲乙丙丁は改めて確認する。

第12条（2階契約の物件の共同利用）

乙丙丁のうち、甲が2階契約に基づき賃借する物件の共同利用を希望する者は、【2026年月 日】までに甲に対し書面で申し出る。甲は、貸主の承諾の有無、使用区画、分担額その他の条件について当該当事者と協議し、合意に至った場合は別途新たな同意書を締結する。

2 前項の申出及び協議は、本合意解約書の効力に影響を及ぼさない。新たな同意書を締結しない限り、乙丙丁は2階契約の物件を利用することができない。

第13条（守秘義務の存続）

原同意書第17条（守秘義務）は、同条第3項に従い、解約日から3年間存続する。

第14条（清算条項）

甲乙丙丁は、本合意解約書に定めるもののほか、原同意書に関し相互に何らの債権債務がないことを確認する。

第15条（協議及び合意管轄）

本合意解約書に定めのない事項及び本合意解約書の条項の解釈に疑義が生じた事項については、各当事者が誠意をもって協議して解決する。

2 本合意解約書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本合意解約書の成立を証するため、本書4通を作成し、各当事者が記名押印のうえ各1通を保有する。

年 月 日

甲（名義人・参加者）

商 号 株式会社Golder
所在地 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号 EARTH昭和町ビル1階
代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

乙（参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

丙（参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

丁（補填参加者）

商 号 _____
所在地 _____
代表者 _____ 印

別紙 退去に係る主要期日

期日	内容	根拠
2026年10月1日	2階契約の引渡し日（甲による2階の内装工事開始）	2階契約 頭書(3)・特約
【2026年 月 日】	2階共同利用の希望申出期限	本書第12条
解約日の【14】日前まで	運営デポジット返還先口座の届出、郵便物転送手続、表示物撤去	本書第6条・第10条
解約日（【2026年 月 日】）	使用区画の明渡し、物品撤去、鍵の全数返還、原同意書の終了	本書第1条・第4条・第9条
解約日の属する月の25日	最終月分の分担額の支払期日	原同意書第6条
解約日から14日以内	甲から乙丙丁への精算書交付	本書第7条
解約日から30日以内	運営デポジットの返還／本店移転登記の完了・証明書提出	本書第6条・第8条

2026年 月 日

【 】 御中
代表取締役 _____ 様

株式会社Golder
大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号 EARTH昭和町ビル1階
代表取締役 辰己 逸奎 印
TEL 06-7632-5284

事務所共同利用の終了及び退去のお願い（退去通知書）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は、EARTH昭和町ビル（大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号）の貸主である株式会社EARTHとの間で、同ビル2階を目的物件とする事業用賃貸借契約（契約期間 2026年10月1日～2028年9月30日）を締結し、事務所を1階から2階へ移転することといたしました。これに伴い、弊社と貴社との間の「事務所共同利用に関する同意書」（以下「原同意書」という。）に基づく1階の共同利用を終了させていただきたく、原同意書第12条に基づく協議の結果を踏まえ、下記のとおりご通知申し上げます。

突然のお願いとなり誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 共同利用の終了日（退去日）

【2026年 月 日】（以下「退去日」といいます。）

退去日は、弊社が貸主に対して1階を明け渡す日と同日です。退去日までに、貴社の使用区画及び共用部分から什器・備品・書類その他の物品を全て撤去し、使用区画を弊社にお引き渡しください。

2. 分担額の取扱い

退去日の属する月の分担額（月額45,300円・税込）を最終のご負担とし、翌月以降の分担額は発生いたしません。

本件は弊社の事情による終了であるため、原同意書第10条第1項（2027年9月30日までの分担継続）及び同条第4項（予告不足分の支払）は適用いたしません。

最終月分の分担額は、通常どおり同月25日までに弊社指定口座へお振込みください。

3. 退去費用の負担

原契約の終了に伴う短期解約違約金、1階の原状回復費用、配水管洗浄費用及び弊社所有設備の処分費用は、弊社が負担し、貴社に請求いたしません。

ただし、貴社の故意又は過失による損傷の修復費用、及び貴社が設置した物品の撤去・処分費用は、貴社のご負担となります。

4. 運営デポジットの返還

お預かりしている運営デポジット（90,600円）は、最終月の分担額、電気・通信費等の実費按分額その他の未払債務を控除のうえ、退去日から30日以内に、貴社ご指定の口座へ返還いたします。

返還先口座を、退去日の14日前（【2026年 月 日】）までに、別添「退去精算書兼チェックリスト」の所定欄にご記入のうえ弊社までお知らせください。

5. 本店移転登記

1階所在地を本店として登記されている場合は、原同意書第13条に従い、退去日から30日以内に本店移転登記を完了し、移転後の履歴事項全部証明書の写しを弊社にご提出ください。

退去日以降は、1階所在地を貴社の本店・営業所・連絡先等として表示しないようお願いいたします。

6. 鍵の返還

弊社からお渡しした鍵（複製したものがある場合はこれを含む。）は、退去日までに全数を弊社にご返還ください。

7. 郵便物・表示物

退去日までに、郵便物の転送手続及び貴社名義の表示物（ネームプレート、ポスト表示等）の撤去をお願いいたします。

8. 2階への移転後の共同利用について

弊社が新たに賃借する2階（約40㎡）の共同利用をご希望の場合は、【2026年 月 日】までに書面にてお申し出ください。貸主の承諾、使用区画、分担額等の条件を協議のうえ、合意に至った場合は新たな同意書を締結させていただきます。

お申出がない場合、又は合意に至らない場合は、退去日をもって共同利用は終了となります。

9. 合意解約書の締結

上記の内容を確認するため、別途「事務所共同利用に関する同意書の合意解約書」を作成しております。内容をご確認のうえ、【2026年 月 日】までに記名押印をお願いいたします。

10. 本件に関するお問い合わせ

株式会社Golder 担当：辰己 TEL 06-7632-5284 携帯 070-9606-1892

以上

添付書類：①事務所共同利用に関する同意書の合意解約書（案） ②退去精算書兼チェックリスト

退去精算書 兼 退去チェックリスト

(EARTH昭和町ビル1階 事務所共同利用の終了に伴うもの)

当事者（会社名）	【	】
区分	☐ 参加者（乙・丙） ☐ 補填参加者（丁）	
退去日（原同意書解約日）	【2026年 月 日】	
作成日	2026年 月 日	

1. 精算内訳

No.	項目	金額（税込・円）	備考
①	運営デポジット預託額	90,600	原同意書第7条（分担額2か月分）
②	最終月（ 月分）分担額 未払残高		支払済の場合は0
③	電気・通信費等 実費按分額（最終月まで）		原同意書第5条第2項
④	貴社の責めに帰すべき損傷の修復費用		合意解約書第5条第2項
⑤	貴社設置物品の撤去・処分費用（甲が代行した場合）		合意解約書第4条第2項
⑥	鍵の紛失に伴う交換費用		該当がある場合のみ
⑦	遅延損害金（年14.6%）		該当がある場合のみ
⑧	控除額合計（②～⑦）		
⑨	返還額（①-⑧）		退去日から30日以内に振込
⑩	不足額（⑧-①、①<⑧の場合）		請求日から10日以内に支払

2. 運営デポジット返還先口座（貴社記入欄）

金融機関名		支店名	
口座種別	☐ 普通 ☐ 当座	口座番号	
口座名義（カナ）			

3. 退去チェックリスト

No.	確認事項	期限	完了日	確認者
1	返還先口座の届出（上記2）	退去日の14日前		
2	郵便物の転送手続（郵便局・宅配業者）	退去日の14日前		
3	名刺・ウェブサイト・各種届出上の所在地変更の着手	退去日まで		

4	使用区画内の什器・備品・書類の撤去	退去日まで		
5	共用部分（通路・打合せスペース・給湯・便所）内の自社物品の撤去	退去日まで		
6	自社名義の表示物（ネームプレート・ポスト表示等）の撤去	退去日まで		
7	鍵の全数返還（複製含む） 返還本数： 本	退去日まで		
8	使用区画の状態確認（甲・当事者立会い、写真撮影）	退去日		
9	最終月分担額の支払	同月25日		
10	本店移転登記の完了（該当者のみ）	退去日から30日以内		
11	移転後の履歴事項全部証明書の写しの提出（該当者のみ）	退去日から30日以内		
12	精算書の受領・承認	受領後7日以内		
13	運営デポジットの返還（甲）	退去日から30日以内		

4. 鍵返還記録

No.	鍵番号	交付日	返還日	返還者	受領者（甲）

上記の精算内容及び確認事項について相違ないことを確認しました。

甲 株式会社Golder 代表取締役 辰己 逸奎 印

当事者 _____ 代表取締役 _____ 印

【本書の位置づけ】

株式会社Golderと株式会社Mondeは代表取締役が同一人（辰己 逸奎）であるため、両社間の合意解約書の締結は会社法第356条第1項第2号（取締役会設置会社の場合は第365条第1項）の利益相反取引に該当し、各社で承認決議が必要です。同様に、両社と高比康充氏の三者で締結する「連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書」（Mondeが退去費用を分担する内容）も両社間の利益相反取引に当たるため、第2号議案として併せて承認します。将来、Mondeが2階の共同利用に参加する同意書を締結する場合も同様の承認が必要です。本書は取締役会非設置会社を前提とした株主総会議事録のひな形です。取締役会設置会社の場合は取締役会議事録（当該取締役は特別利害関係人として議決に加わらない）に読み替えてください。株主が辰己氏1名のみ会社では、株主総会の開催に代えて会社法第319条の書面決議（株主全員の同意書）とすることもできます。なお、株式会社Mondeの株式は株主名簿上は辰己氏名義ですが実質的所有者は高比康充氏であるため（別途「名義株に関する確認書」参照）、Monde側の承認にあたっては高比氏の同意を得たうえで決議し、議事録の出席者欄に高比氏を実質株主（オブザーバー）として記載しておくことを推奨します。

臨時株主総会議事録

株式会社Golder

2026年 月 日午前 時 分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	名
発行済株式の総数	株
議決権を行使することができる株主の数	名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	個
出席株主数（委任状による者を含む）	名
出席株主の議決権の数	個
出席取締役	辰己 逸奎（議長兼議事録作成者）
その他出席者	

代表取締役 辰己 逸奎は議長席に着き、開会を宣し、本総会は上記のとおり定足数を満たしているので適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 利益相反取引承認の件（株式会社Mondeとの事務所共同利用に関する同意書の合意解約書の締結）

議長は、当会社が株式会社Mondeとの間で、EARTH昭和町ビル1階の事務所共同利用に関する同意書を合意解約するにあたり、「事務所共同利用に関する同意書の合意解約書」を締結したい旨を述べ、その内容を別紙のとおり説明した。

あわせて議長は、当会社の代表取締役 辰己 逸奎が株式会社Mondeの代表取締役を兼任しているため、本取引は会社法第356条第1項に定める取締役の利益相反取引に該当することから、同項に基づき、本取引に関する重要な事実を開示したうえで株主総会の承認を求める旨を述べた。

議長が本議案の承認を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決された。

なお、本合意解約書は、甲が名義人となる同一内容の合意を他の共同利用当事者との間でも同時に行うものであり、当会社と株式会社Mondeとの間の条件は他の当事者と同一であることが確認された。

第2号議案 利益相反取引承認の件（株式会社Monde及び高比康充との「連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書」の締結）

議長は、株式会社GolderがEARTH昭和町ビル2階について締結する事業用賃貸借契約に関し、当社が株式会社Monde及び同契約の連帯保証人である高比康充との間で「連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書」（当社が退去費用を株式会社Mondeと分担して負担すること等を内容とするもの）を締結したい旨を述べ、その内容を別紙のとおり説明した。

議長は、本取引についても、当社の代表取締役 辰己 逸奎が株式会社Mondeの代表取締役を兼任しているため会社法第356条第1項に定める利益相反取引に該当することから、重要な事実を開示したうえで承認を求める旨を述べた。

議長が本議案の承認を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 時 分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

2026年 月 日

株式会社Golder 臨時株主総会

議長・議事録作成者 代表取締役 辰己 逸奎

印

別紙：①事務所共同利用に関する同意書の合意解約書（案） ②連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書（案）

臨時株主総会議事録

株式会社Monde

2026年 月 日午前 時 分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

株主の総数	名
発行済株式の総数	株
議決権を行使することができる株主の数	名
議決権を行使することができる株主の議決権の数	個
出席株主数（委任状による者を含む）	名
出席株主の議決権の数	個
出席取締役	辰己 逸奎（議長兼議事録作成者）
その他出席者	高比 康充（実質株主・オブザーバー）

代表取締役 辰己 逸奎は議長席に着き、開会を宣し、本総会は上記のとおり定足数を満たしているので適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 利益相反取引承認の件（株式会社Golderとの事務所共同利用に関する同意書の合意解約書の締結）

議長は、当会社が株式会社Golderとの間で、EARTH昭和町ビル1階の事務所共同利用に関する同意書を合意解約するにあたり、「事務所共同利用に関する同意書の合意解約書」を締結したい旨を述べ、その内容を別紙のとおり説明した。

あわせて議長は、当会社の代表取締役 辰己 逸奎が株式会社Golderの代表取締役を兼任しているため、本取引は会社法第356条第1項に定める取締役の利益相反取引に該当することから、同項に基づき、本取引に関する重要な事実を開示したうえで株主総会の承認を求める旨を述べた。

議長が本議案の承認を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決された。

第2号議案 利益相反取引承認の件（株式会社Golder及び高比康充との「連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書」の締結）

議長は、株式会社GolderがEARTH昭和町ビル2階について締結する事業用賃貸借契約に関し、当会社が株式会社Golder及び同契約の連帯保証人である高比康充との間で「連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書」（当会社が株式会社Golderの退去費用を分担して負担すること等を内容とするもの）を締結したい旨を述べ、その内容を別紙のとおり説明した。

議長は、本取引についても、当会社の代表取締役 辰己 逸奎が株式会社Golderの代表取締役を兼任しているため会社法第356条第1項に定める利益相反取引に該当することから、重要な事実を開示したうえで承認を求める旨を述べた。

議長が本議案の承認を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 時 分閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

2026年 月 日

株式会社Monde 臨時株主総会

議長・議事録作成者 代表取締役 辰己 逸奎

印

別紙：①事務所共同利用に関する同意書の合意解約書（案） ②連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書（案）

名義株に関する確認書

高比 康充（以下「甲」という。）、辰己 逸奎（以下「乙」という。）及び株式会社Monde（以下「会社」という。）は、会社の発行済株式の名義及び実質的な帰属に関し、以下のとおり確認し、合意する。

第1条（対象株式）

本確認書の対象となる株式は、会社の発行済株式の全部（普通株式【 】株。以下「本件株式」という。）とする。本件株式は、本確認書締結日現在、会社の株主名簿上、その全部が乙の名義で記載されている。

第2条（実質的所有者の確認）

甲乙及び会社は、本件株式が、甲がその出資金の全額（金【 】円）を払い込んで取得したものであり、乙は甲の依頼に基づき株主名簿上の名義のみを貸与している者（いわゆる名義株主）にすぎないことを確認する。

2 本件株式の実質的な所有者は甲であり、乙は、本件株式について所有権その他何らの実質的権利を有しない。

3 乙は、本件株式の取得のために自己の資金を出捐しておらず、甲から本件株式の対価その他の経済的利益を受領していないことを確認する。

第3条（経済的利益の帰属）

本件株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の処分により得られる対価、募集株式の割当てを受ける権利その他本件株式から生じる一切の経済的利益は、甲に帰属する。

2 乙が前項の利益を受領したときは、乙は、これを自己の財産と区別して保管し、遅滞なく甲に引き渡す。

第4条（株主権の行使）

乙は、本件株式に係る議決権その他一切の株主としての権利を、甲の指示に従って行使するものとし、甲の指示なくこれを行行使してはならない。

2 甲は、株主総会の招集、議案への賛否、会社法第319条に基づく書面決議への同意、取締役の選任・解任その他会社の重要な意思決定について、乙に対し書面（電磁的方法を含む。）で指示することができる。

3 乙が会社の代表取締役として行う職務の執行についても、会社の重要な意思決定に関しては、甲の意向を確認のうえ行うものとする。

第5条（処分等の禁止）

乙は、甲の書面による事前の同意なく、本件株式の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。

2 乙は、本件株式について、自己の債権者による差押えその他の強制執行を受けるおそれが生じたときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従って必要な措置をとる。

第6条（名義書換）

甲は、いつでも乙に対し、本件株式の全部又は一部について、甲又は甲の指定する者への株主名簿の名義書換を請求することができる。

2 前項の請求を受けた乙は、遅滞なく、株式譲渡承認請求書、株主名簿書換請求書その他名義書換に必要な一切の書類を作成し、甲に交付する。

3 会社は、前項の名義書換について、株式の譲渡承認（会社法第136条以下）その他必要な手続を遅滞なく行い、株主名簿を書き換える。

4 本条の名義書換は、本件株式の実質的所有者である甲への名義の回復であり、乙は、これについて対価を請求しない。

第7条（費用及び税務上の取扱い）

名義書換その他本確認書の履行に要する費用は、甲の負担とする。

2 甲乙及び会社は、本件株式が名義株であること及びその名義書換に関し、税務上の取扱い（株式の評価、贈与又は譲渡としての課税の有無等）について事前に税理士等の専門家に確認し、必要な申告その他の対応を行う。

3 本件株式が名義株であることに起因して乙に課税その他の負担が生じたときは、甲は、乙の請求に基づき、その全額を乙に補償する。

第8条（乙の補償）

乙が、本件株式の名義人であることを理由として第三者から請求を受け、又は費用若しくは損害を負担したときは、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、甲がこれを補償する。

第9条（乙の死亡等）

乙が死亡したときは、本件株式は乙の相続財産に属さず、甲に帰属することを、甲乙及び会社は確認する。乙は、その相続人となるべき者に対し、あらかじめ本確認書の内容を周知するよう努める。

2 乙について後見開始、破産手続開始その他名義人としての職務を行うことができない事由が生じたときは、甲は、直ちに第6条の名義書換を行うことができる。

第10条（会社の確認）

会社は、本確認書の内容を了知し、第6条の名義書換に協力する。

第11条（有効期間）

本確認書は、締結の日から効力を生じ、本件株式の全部について第6条の名義書換が完了した日まで有効とする。

第12条（守秘義務）

甲乙及び会社は、本確認書の存在及び内容を、税理士、弁護士その他法令上守秘義務を負う専門家に開示する場合、法令に基づき開示が求められる場合又は相手方の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示してはならない。

第13条（協議及び合意管轄）

本確認書に定めのない事項及び本確認書の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙及び会社が誠意をもって協議して解決する。

2 本確認書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本確認書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙及び会社が署名又は記名押印のうえ各1通を保有する。

年 月 日

甲（実質的所有者）

氏 名 高比 康充 印
住 所 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 3707号室

乙（名義人）

氏 名 辰己 逸奎 印
住 所 【 】

会社

商 号 株式会社Monde
所在地 【 】
代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

別紙 本件株式の表示

項目	内容
会社の商号	株式会社Monde
本店所在地	【 】
会社成立の日	【 年 月 日】
発行済株式の総数	普通株式【 】株（発行済株式の全部）
株主名簿上の名義人	辰己 逸奎
実質的所有者	高比 康充
出資の払込日	【 年 月 日】
払込金額	金【 】円
払込を行った者	高比 康充（払込の事実を証する資料：【振込明細等】）
名義貸与の経緯	【 】

連帯保証人の交代及びオフィス退去に関する覚書

株式会社Golder（以下「甲」という。）、高比 康充（以下「乙」という。）及び株式会社Mon de（以下「丙」という。）は、甲が株式会社EARTH（以下「貸主」という。）との間で締結するEARTH昭和町ビル2階の事業用賃貸借契約（以下「本賃貸借契約」という。）における乙の連帯保証、その交代及び本賃貸借契約の終了に伴う費用負担について、以下のとおり合意する。

第1条（目的）

本覚書は、乙が本賃貸借契約の連帯保証人となることに伴う乙の負担を、本賃貸借契約の短期解約違約金の適用期間の経過後速やかに解消すること、及びそれが実現できない場合の甲の対応と費用負担を定めることを目的とする。

第2条（前提事実の確認）

甲乙丙は、次の事実を確認する。

- （1） 本賃貸借契約の目的物件はEARTH昭和町ビル2階（大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号・約40㎡）、契約期間は2026年10月1日から2028年9月30日まで（2年間・自動更新）、賃料等の月額合計は159,200円（税込）である。
- （2） 乙は、本賃貸借契約の連帯保証人（極度額3,820,800円）であり、あわせて貸主指定の家賃債務保証業者（フォーシーズ株式会社）による保証が付されている。
- （3） 本賃貸借契約の特約により、契約開始から1年未満で甲が解約する場合、税込月額総家賃3か月分（477,600円）の短期解約違約金が発生する。甲乙丙は、2027年10月1日以降を解約日とする解約には当該違約金が適用されないものと理解している（以下、2026年10月1日から2027年9月30日までを「違約金適用期間」という。）。
- （4） 本賃貸借契約第12条により、甲からの解約には3か月前の申入れを要する。
- （5） 甲及び丙の代表取締役は、いずれも辰己 逸奎である。丙の株式の実質的な帰属については、甲乙丙とは別に、乙、辰己 逸奎及び丙の間で締結する「名義株に関する確認書」の定めによる。

第3条（連帯保証人の交代）

甲及びその代表取締役 辰己 逸奎は、違約金適用期間の満了までに乙が本賃貸借契約の連帯保証人から外れることができるよう、【2027年6月30日】（以下「交代期限」という。）までに、次のいずれかの措置を講じるよう最大限努力する。

- （1） 乙に代わる新たな連帯保証人（貸主が承諾する者に限る。）を確保し、貸主との間で連帯保証人の変更について合意すること
- （2） 家賃債務保証業者による保証のみで連帯保証人を不要とすることについて、貸主の承諾を得ること
- （3） その他、乙の連帯保証を消滅させる効果を有する措置

2 甲は、前項の措置の進捗を、【3】か月に1回以上、乙に書面（電磁的方法を含む。）で報告する。

3 甲は、乙の連帯保証を消滅させる旨の貸主の書面による同意（連帯保証人変更に関する覚書、免責同意書等）を取得し、その写しを乙に交付する。乙の免責は、当該書面の効力発生をもって完了したものとする。

4 本賃貸借契約が更新される場合も、乙が連帯保証人から外れるまでは、本条を同様に適用する。

第4条（交代できない場合の退去の検討）

交代期限までに前条第1項の措置が実現せず、又は実現の見込みが立たない場合、甲乙丙は直ちに協議し、本賃貸借契約を解約して2階から退去すること（以下「退去」という。）を検討する。

2 協議の結果、退去することを決定したときは、甲は、違約金適用期間の経過後の日を解約日として、遅滞なく貸主に対し本賃貸借契約第12条に基づく解約の申入れを行う。解約日は【2027年10月31日】を目途とし、解約日の3か月前までに申入れを行う。申入れが遅れた場合、甲は、同条第2項に基づき3か月分の賃料相当額を貸主に支払うことにより解約日を繰り上げることができる。

3 協議の結果、乙が引き続き連帯保証人にとどまることに乙が書面で同意した場合は、前項にかかわらず、退去を行わないことができる。この場合、甲は、新たな交代期限を定めて前条の措置を継続する。

4 乙は、交代期限の経過後、乙の連帯保証が消滅するまでの間、いつでも甲に対し退去を求めることができる。甲は、正当な理由がない限りこれに応じ、第2項の手続をとる。

第5条（退去費用の負担）

前条による退去に伴い発生する次の費用（以下「退去費用」という。）は、甲及び丙が負担する。

- (1) 本賃貸借契約第16条に基づく原状回復費用（貸主指定業者による工事費を含む。）及び甲が設置した造作・設備・物品の撤去・処分費用
- (2) 配水管洗浄費用その他本賃貸借契約の特約により借主の負担とされる費用
- (3) 本賃貸借契約の特約に基づく本店移転登記に要する費用（登録免許税及び司法書士報酬を含む。）
- (4) 解約日までの賃料等、及び解約日が違約金適用期間内となった場合の短期解約違約金
- (5) 明渡し遅延損害金その他退去に関連して貸主から請求される費用

2 退去費用の甲丙間の負担割合は、甲及び丙が2階の共同利用について締結する同意書に定める分担割合に従うものとし、当該同意書がないときは甲【 】：丙【 】とする。共同利用に他の当事者が参加している場合、当該当事者の負担分は当該当事者との同意書の定めによる。

3 乙は、連帯保証人としての責任を負う場合を除き、退去費用を負担しない。

第6条（保証債務履行時の求償）

乙が連帯保証人として貸主に対し弁済その他の出捐をしたときは、甲は、乙の請求を受けた日から【14】日以内に、その全額及びこれに対する出捐の日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

2 丙は、前項の甲の債務について保証その他の債務を負担しない。

第7条（甲の情報提供義務）

甲は、乙に対し、本賃貸借契約に基づく賃料等の支払状況を【3】か月に1回以上報告するほか、次の事実が生じたときは直ちに乙に通知する。

- (1) 賃料等の支払を1回でも遅延したとき、又は家賃債務保証業者による代位弁済が行われたとき
- (2) 貸主から催告、契約解除の通知その他の請求を受けたとき
- (3) 本賃貸借契約の内容（賃料の改定、更新、特約の変更等）に変更が生じたとき
- (4) 甲の財産又は収支の状況に重大な変化が生じたとき

第8条（有効期間）

本覚書は、締結の日から効力を生じ、乙の連帯保証が消滅し、かつ第5条に基づく甲丙の債務及び第6条に基づく甲の債務が全て履行された日まで有効とする。

第9条（協議及び合意管轄）

本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙丙が誠意をもって協議して解決する。

2 本覚書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本覚書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙が記名押印のうえ各1通を保有する。

年 月 日

甲

商 号 株式会社Golder

所在地 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号 EARTH昭和町ビル1階

代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

乙

氏 名 高比 康充 印

住 所 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 3707号室

丙

商 号 株式会社Monde

所在地 【 】

代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

別紙 連帯保証人交代・退去に関する主要期日

期日	内容	根拠
2026年10月1日	本賃貸借契約の契約期間開始（違約金適用期間の開始）	本賃貸借契約 頭書(3)・特約
【2027年1月末／4月末】	甲から乙への交代措置の進捗報告（3か月ごと）	本覚書第3条第2項
【2027年6月30日】	交代期限。新保証人の確保又は保証会社のみへの切替について貸主の同意取得	本覚書第3条第1項
2027年7月中	交代が実現しない場合の退去協議・決定	本覚書第4条第1項
【2027年7月31日】まで	退去決定時、貸主への解約申入れ（解約日の3か月前）	本賃貸借契約第12条・本覚書第4条第2項
2027年9月30日	違約金適用期間の満了	本賃貸借契約 特約
【2027年10月31日】	退去時の解約日（目途）。原状回復・鍵返還・明渡し	本覚書第4条第2項
解約日から30日以内	本店移転登記の完了	本賃貸借契約 特約
2028年9月30日	本賃貸借契約の当初契約期間満了（自動更新）	本賃貸借契約 頭書(3)(8)